P U T U S A N

Nomor 760/Pid.Sus/2024/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ABDI HIDAYAT ALS DAYAT**;
2. Tempat lahir : Paya Pasir;
3. Umur / tanggal lahir : 41 Tahun / 5 Agustus 1982;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal :Jl Pringgan Lorong Nuri Lingk 08 Kel Paya Pasir Kec. Medan Marelan Kota Medan;
7. A g a m a : Islam;
8. Pekerjaan : -;

Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Januari 2024 sampai dengan tanggal 31 Januari 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 1 Februari 2024 sampai dengan 11 Maret 2024;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 12 Maret 2024 sampai dengan tanggal 10 April 2024;
4. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri medan sejak tanggal 11 April 2024 sampai dengan tanggal 10 Mei 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Mei 2024 sampai dengan tanggal 26 Mei 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 21 Mei 2024 sampai dengan tanggal 20 Juni 2024;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 21 Juni 2024 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat hukumnya Lasma Sinambela, SH., Libert Hamonangan Habeahan, SH., MH., Raynaldo Sahala R Simanjuntak, SH dan Daniel Partogi Aritonang, SH masing-masing Para Advok yang tergabung

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dalam organisasi Bantuan Hukum Yesaya 56 Medan yang beralamat di jalan Titi Pahlawan No 1B Simpang Kantor Medan Labuhan berdasarkan suarat Kuasa Khusus tanggal 30 April 2024 surat Kuasa tersebut telah didaftarkan pada Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Medan dibawah register nomor 337/Penk. Pid/2024/PN Mdn tanggal 8 Mei 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 760/Pid.Sus/2024/PN Mdn tanggal 21 Mei 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Setelah membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 760/Pid.Sus/2024/PN Mdn tanggal 21 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;

Setelah membaca semua surat - surat dalam berkas perkara tersebut ;

Setelah mendengarkan dakwaan Penuntut Umum tertanggal 14 Mei 2024, Nomor REG. PERKARA: PDM-78/Enz.2/05/2024;

Setelah mendengarkan keterangan saksi - saksi maupun keterangan Terdakwa dipersidangan ;

Setelah melihat dan memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan dalam perkara ini ;

Setelah mendengarkan tuntutan pidana Penuntut Umum yang pada pokoknya memohon agar majelis Hakim Menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **Abdi Hidayat Aliat Dayat** secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Abdi Hidayat Aliat Dayat** dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangkan seluruhnya selama masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1(satu) tahun penjara;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

3. Menetapkan barang bukti berupa :
   - 1 (satu) buah plastik klip sedang berisi 5 (lima) buah plastik klip kecil berisikan narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,62 (nol koma enam dua) gram;
   - 1 (satu) buah skop pipet yang ujungnya runcing;
   - 1 (satu) buah kotak rokok merek Ziga yang berisi 36 (tiga puluh enam) buah plastik kecil kosong;

     Dirampas untuk dimusnahkan
   - Uang sejumlah Rp190.000,00 (serratus Sembilan puluh ribu rupiah);

     Dirampas untuk Negara;

4.Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan tersebut penasihat hukum terdakwa telah mengajukan pembelaan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui peruatannya serta menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasehat Hukum diatas Penuntut Umum telah memberikan tanggapan yang pada pokoknya tetap pada tuntutannya demikian juga Penasihat Hukum tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

PRIMAIR

Bahwa ia Terdakwa **ABDI HIDAYAT Alias DAYAT** pada hari Sabtu tanggal 06 Januari 2024 sekira pukul 20.00 wib atau setidak-tidaknya suatu waktu pada bulan Januari tahun 2024 bertempat di Jalan Pringgan Lorong Nuri Lingkungan 8 Kel. Paya Pasir Kec. Medan Marelan Kota Medan, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam kewenangan memeriksa dan mengadili Pengadilan Negeri Medan, telah tanpa hak atau melawan hukum untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**,** yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal dari saksi JOHAN ANDRY LUBIS, saksi ROBERTMAN L. GAOL S.H., saksi KENAN SITORUS, saksi ANDIKA PUTRA, dan saksi TEGUH TRI SETIAWAN yang merupakan anggota Kepolisian Resor Pelabuhan Belawan menerima laporan masyarakat tentang adanya peredaran gelap narkotika jenis sabu di Jalan Pringgan Lorong Nuri Lingkungan 8 Kel.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Paya Pasir Kec. Medan Marelan Kota Medan , menindak lanjuti laporan masyarakat tersebut, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 06 Januari 2024 sekira pukul 21.00 Wib, saksi JOHAN ANDRY LUBIS, saksi ROBERTMAN L. GAOL S.H., saksi KENAN SITORUS, saksi ANDIKA PUTRA, dan saksi TEGUH TRI SETIAWAN melakukan penyelidikan ke Jalan Pringgan Lorong Nuri Lingkungan 8 Kel. Paya Pasir Kec. Medan Marelan Kota Medan, lalu saksi JOHAN ANDRY LUBIS, saksi ROBERTMAN L. GAOL S.H., saksi KENAN SITORUS, saksi ANDIKA PUTRA, dan saksi TEGUH TRI SETIAWAN melihat terdakwa berusaha melarikan diri dan melempar 1 (satu) buah plastik klip sedang berisi 5 (lima) buah plastik klip kecil berisikan narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah sekop pipet yang ujungnya runcing, 1 (satu) buah kotak rokok merek ZIGA yang berisi 36 (tiga puluh enam) plastik klip kecil ke atas tanah, selanjutnya saksi JOHAN ANDRY LUBIS, saksi ROBERTMAN L. GAOL S.H., saksi KENAN SITORUS, saksi ANDIKA PUTRA, dan saksi TEGUH TRI SETIAWAN berhasil melakukan penangkapan serta penggeledahan badan terhadap terdakwa dan ditemukan uang tunai sebesar Rp. 190.000 (seratus sembilan puluh ribu rupiah) hasil penjualan narkotika jenis shabu dari kantong depan celana sebelah kiri terdakwa.

- Bahwa terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu dengan cara bermula pada hari Sabtu tanggal 06 Januari 2024 sekira pukul 20.00 Wib di Jalan Pringgan Lorong Nuri Lingkungan 08 Kel. Paya Pasir Kec. Medan Marelan, Kota Medan, Sdr. RAMDANI bertemu dengan terdakwa, selanjutnya terdakwa menerima narkotika jenis shabu dari Sdr. RAMDANI dan pada hari Sabtu tanggal 06 Januari 2024 sekira pukul 21.00 Wib, di Jalan Pringgan Lorong Nuri Lingkungan 08 Kel. Paya Pasir Kec. Medan Marelan, Kota Medan, terdakwa menunggu pembeli narkotika jenis shabu tepatnya di depan rumah terdakwa di Jalan Pringgan Lorong Nuri Lingkungan 8 Kel. Paya Pasir Kec. Medan Marelan Kota Medan.
- Bahwa terdakwa bersama Sdr. RAMDANI telah bekerjasama untuk menjual narkotika jenis sabu sejak 2 (dua) minggu sebelum penangkapan pada hari Sabtu tanggal 06 Januari 2024 sekira pukul 21.00 Wib. Lalu, cara terdakwa membagi keuntungan hasil penjualan narkotika jenis shabu tersebut yaitu terdakwa menyetor uang hasil penjualan narkotika jenis shabu kepada Sdr. RAMDANI sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), selanjutnya Sdr. RAMDANI membagi upah hasil penjualan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

narkotika jenis shabu yang dijual oleh terdakwa sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada terdakwa, selanjutnya keuntungan dari hasil penjualan narkotika jenis shabu tersebut digunakan terdakwa untuk keperluan sehari-hari.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin yang sah dari pemerintah RI atau pejabat yang berwenang dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual-beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I oleh Negara atau Pemerintah R.I
- Bahwa berdasarkan Hasil Penimbangan Barang Bukti atas nama ABDI HIDAYAT ALIAS DAYAT dengan Nomor: 053/I/POL-10009/2024 tanggal 09 Januari 2024 yang ditandatangani oleh ALMI AMBIYA selaku yang menimbang dan MALA KARTIKA, SE. selaku Manajer Kantor Cabang PT. PEGADAIAN (PERSERO) Labuhan Deli, diperoleh hasil penimbangan sebagai berikut:
  - 1 (satu) buah plastik klip bening ukuran sedang yang berisi 5 (lima) buah plastik klip bening ukuran kecil berisi kristal berwarna putih diduga narkotika jenis shabu shabu dengan berat bersih = 0,62 (nol koma enam puluh dua) gram.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB: 401/NNF/2024 tanggal 30 Januari 2024 yang ditanda tangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., M. Farm., Apt dan HUSNAH SARI M. TANJUNG, S.Pd selaku pemeriksa telah melakukan pemeriksaan terhadap:
  - 5 (lima) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,62 (nol koma enam puluh dua) gram diduga mengandung narkotika.

Dengan kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti milik ABDI HIDAYAT ALIAS DAYAT adalah **benar mengandung Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan tersebut di atas, diatur dan diancam pidana Pasal 114 ayat (1) Undang- Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

SUBSIDAIR

Bahwa ia Terdakwa **ABDI HIDAYAT Alias DAYAT** pada hari Sabtu tanggal 06 Januari 2024 sekira pukul 21.00 wib atau setidak-tidaknya suatu waktu pada bulan Januari tahun 2024 bertempat di Jalan Pringgan Lorong Nuri Lingkungan 8 Kel. Paya Pasir Kec. Medan Marelan Kota Medan atau setidak-

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam kewenangan memeriksa dan mengadili Pengadilan Negeri Medan, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut

- Berawal dari saksi JOHAN ANDRY LUBIS, saksi ROBERTMAN L. GAOL S.H., saksi KENAN SITORUS, saksi ANDIKA PUTRA, dan saksi TEGUH TRI SETIAWAN yang merupakan anggota Kepolisian Resor Pelabuhan Belawan menerima laporan masyarakat tentang adanya peredaran gelap narkotika jenis sabu di Jalan Pringgan Lorong Nuri Lingkungan 8 Kel. Paya Pasir Kec. Medan Marelan Kota Medan , menindak lanjuti laporan masyarakat tersebut, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 06 Januari 2024 sekira pukul 21.00 Wib, saksi JOHAN ANDRY LUBIS, saksi ROBERTMAN L. GAOL S.H., saksi KENAN SITORUS, saksi ANDIKA PUTRA, dan saksi TEGUH TRI SETIAWAN melakukan penyelidikan ke Jalan Pringgan Lorong Nuri Lingkungan 8 Kel. Paya Pasir Kec. Medan Marelan Kota Medan, lalu saksi JOHAN ANDRY LUBIS, saksi ROBERTMAN L. GAOL S.H., saksi KENAN SITORUS, saksi ANDIKA PUTRA, dan saksi TEGUH TRI SETIAWAN melihat terdakwa berusaha melarikan diri dan melempar 1 (satu) buah plastik klip sedang berisi 5 (lima) buah plastik klip kecil berisikan narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah sekop pipet yang ujungnya runcing, 1 (satu) buah kotak rokok merek ZIGA yang berisi 36 (tiga puluh enam) plastik klip kecil ke atas tanah, selanjutnya saksi JOHAN ANDRY LUBIS, saksi ROBERTMAN L. GAOL S.H., saksi KENAN SITORUS, saksi ANDIKA PUTRA, dan saksi TEGUH TRI SETIAWAN berhasil melakukan penangkapan serta penggeledahan badan terhadap terdakwa dan ditemukan uang tunai sebesar Rp. 190.000 (seratus sembilan puluh ribu rupiah) hasil penjualan narkotika jenis shabu dari kantong depan celana sebelah kiri terdakwa.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin yang sah dari pemerintah RI atau pejabat yang berwenang dalam hal menawarkan untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman oleh Negara atau Pemerintah R.I
- Bahwa berdasarkan Hasil Penimbangan Barang Bukti atas nama ABDI HIDAYAT ALIAS DAYAT dengan Nomor: 053/I/POL-10009/2024 tanggal 09 Januari 2024 yang ditandatangani oleh ALMI AMBIYA selaku yang menimbang dan MALA KARTIKA, SE. selaku Manajer Kantor Cabang PT.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

PEGADAIAN (PERSERO) Labuhan Deli, diperoleh hasil penimbangan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah plastik klip bening ukuran sedang yang berisi 5 (lima) buah plastik klip bening ukuran kecil berisi kristal berwarna putih diduga narkotika jenis shabu shabu dengan berat bersih = 0,62 (nol koma enam puluh dua) gram.

– Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB: 401/NNF/2024 tanggal 30 Januari 2024 yang ditanda tangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., M. Farm., Apt dan HUSNAH SARI M. TANJUNG, S.Pd selaku pemeriksa telah melakukan pemeriksaan terhadap:

- 5 (lima) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,62 (nol koma enam puluh dua) gram diduga mengandung narkotika.

Dengan kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti milik ABDI HIDAYAT ALIAS DAYAT adalah **benar mengandung Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan tersebut di atas, diatur dan diancam pidana Pasal 112 ayat (1) Undang- Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut kepada Terdakwa dan Penasihat Hukum telah diminta tanggapannya yang dalam tanggapannya Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan/ eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengadirkan saksi – saksi untuk didengarkan keterangannya dipersidangan dengan dibawah sumpah yang pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi Johan Andry Lubis

– Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
– Bahw saksi adalah anggota polisi pada Polres Belawan;
– Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik polri;
– Bahwa saat memberikan keterangan dihadapan penyidik polri saksi tidak dipaksa ataupun diarahkan penyidik untuk memberikan keterangan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa semua keterangan yang termuat dalam berita acara pemeriksaan adalah benar keterangan saksi ;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 6 Januari 2024 sekitar pukul 21.00 Wib bertempat di Jalan Pringgan Lorong Nuri Lingkungan 8 Kelurahan Paya Pasir Kecamatan Medan Marelan Kota Medan saksi bersama dengan Robertman Lumban Gaol , Teguh Tri Setiawan dan Kenan Sitorus telah menangkap Terdakwa Abdi Hidayat;
- Bahwa saat saksi bersama dengan Tim dari Polres Belawan menangkap Terdakwa, saksi ada menemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip sedang berisi 5 (lima) buah plastik klip kecil berisi narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah skop pipet yang ujungnya runcing, 1 (satu) buah kotak rokok merek Ziga yang berisi 36 (tiga puluh enam) plastik klip kecil dan uang sebesar Rp190.000,00 (seratus Sembilan puluh ribu rupiah);
- Bahwa setelah terdakwa ditangkap lalu saksi bersama dengan tim membawa terdakwa berikut dengan barang bukti untuk dibawa ke kantor Polisi guna dilakukan proses lebih lanjut;
- Bahwa setelah dikantor polisi kepada saksi ada dilakukan introgasi yang dalam introgasi terdakwa mengakui shabu akan dijual kepada orang lain;
- Bahwa dipersidangan kepada saksi ada diperlihatkan barang bukti yang setelah diperlihatkan saksi mengenal dan membenarkan barang bukti adalah barang bukti yang diamankan saksi sewaktu menangkap terdakwa;

Bahwa atas keterangan saksi diatas terdakwa tidak merasa keberatan akan tetapi membenarkan keterangan saksi tersebut ;

2. Saksi Teguh Tri Setiawan

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahw saksi adalah anggota polisi pada Polres Belawan;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik polri;
- Bahwa saat memberikan keterangan dihadapan penyidik polri saksi tidak dipaksa ataupun diarahkan penyidik untuk memberikan keterangan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa semua keterangan yang termuat dalam berita acara pemeriksaan adalah benar keterangan saksi ;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 6 Januari 2024 sekitar pukul 21.00 Wib bertempat di Jalan Pringgan Lorong Nuri Lingkungan 8 Kelurahan Paya Pasir Kecamatan Medan Marelan Kota Medan saksi bersama dengan Robertman Lumban Gaol dan Kenan Sitorus telah menangkap Terdakwa Abdi Hidayat;
- Bahwa saat saksi bersama dengan Tim dari Polres Belawan menangkap Terdakwa, saksi ada menemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip sedang berisi 5 (lima) buah plastik klip kecil berisi narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah skop pipet yang ujungnya runcing, 1 (satu) buah kotak rokok merek Ziga yang berisi 36 (tiga puluh enam) plastik klip kecil dan uang sebesar Rp190.000,00 (seratus Sembilan puluh ribu rupiah);
- Bahwa setelah terdakwa ditangkap lalu saksi bersama dengan tim membawa terdakwa berikut dengan barang bukti untuk dibawa ke kantor Polisi guna dilakukan proses lebih lanjut;
- Bahwa setelah dikantor polisi kepada saksi ada dilakukan introgasi yang dalam introgasi terdakwa mengakui shabu akan dijual kepada orang lain;
- Bahwa dipersidangan kepada saksi ada diperlihatkan barang bukti yang setelah diperlihatkan saksi mengenal dan membenarkan barang bukti adalah barang bukti yang diamankan saksi sewaktu menangkap terdakwa;

Bahwa atas keterangan saksi diatas terdakwa tidak merasa keberatan akan tetapi membenarkan keterangan saksi tersebut ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah plastik klip sedang yang berisi 5 (lima) buah plastik kecil berisi narkotika jenis shabu dengan berat 0,62 gram, 1 (satu) buah pipet yang ujungnya runcing, 1 (satu) buah kotak rokok merek Ziga yang berisikan 36 (tiga puluh enam) buah plastik klip kecil kosong dan uang sebesar Rp190.000,00 (serratus Sembilan puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa juga telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pernah dimintakan keterangannya dihadapan penyidik polri ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa ketika memberikan keterangan terdakwa tidak dipaksa dan tidak diarahkan untuk memberikan keterangan ;
- Setelah selesai memberikan keterangan terdakwa membaca berita acara lulu membubuhkan tandatangan pada berita acara tersebut ;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 6 Januari 2024 sekitar pukul 21.00 Wib bertempat di Jalan Pringgan Lorong Nuri Lingkungan 8 Kelurahan Paya Pasir Kecamatan Medan Marelan Kota Medan terdakwa ada ditangkap Anggota Polisi dari Polres Belawan;
- Bahwa saat Terdakwa ditangkap Anggota Polisi ada ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip sedang yang berisi 5 (lima) buah plastik kecil berisi narkotika jenis shabu dengan berat 0,62 gram, 1 (satu) buah pipet yang ujungnya runcing, 1 (satu) buah kotak rokok merek Ziga yang berisikan 36 (tiga puluh enam) buah plastik klip kecil kosong dan uang sebesar Rp190.000,00 (seratus Sembilan puluh ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa mendapatkan barang shabu dari orang yang bernama Ramdani;
- Bahwa barang bukti shabu diperoleh terdakwa dengan cara pada hari Sabtu tanggal 6 Januari 2024 sekitar pukul 20.00 Wib ramdani mendatangi Terdakwa di jalan Pringgan Lorong Nuri Lingkungan 8 Kelurahan Paya Pasir Kecamatan Medan Marelan, Kota Medan untuk menyerahkan shabu;
- Bahwa shabu yang diserahkan Ramdani kepada Terdakwa adalah shabu yang akan dijual kepada orang lain;
- Bahwa shabu yang diberikan kepada Terdakwa untuk dijual kepada orang lain terdakwa akan mendapatkan imbalan uang;
- Bahwa imbalan yang diperoleh Terdakwa untuk setiap penjualan shabu sebesar Rp100.000,00 (serratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi - saksi maupun berdasarkan keterangan terdakwa dipersidangan serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan kepersidangan, telah terungkap fakta hukum sebagai berikut ;

- Bahwa Polres belawan ada mendapatkan informasi dari masyarakat yang menginformasikan ada seseorang yang melakukan jual beli Narkotika jenis shabu;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa dari informasi masyarakat tersebut kemudian pimpinan Polres Belawan menginstruksikan agar melakukan penyeledikan atas informasi tersebut;
- Bahwa dari hasil Informasi tersebut kemudian Teguh Tri Setiawan, Johan Andry Lubis bersama dengan Tim dari Polres Belawan pada hari Sabtu tanggal 6 Januari 2024 sekitar pukul 21.00 Wib bertempat di jalan Pringgan Lorong Nuri Lingkungan 8 Kelurahan Paya Pasir Kecamatan Medan Marela Kota Medan telah menangkap terdakwa;
- Bahwa dari hasil penangkapan Anggota Polisi telah ditemukan barang bukti dari terdakwa berupa 1 (satu) buah plastik klip sedang yang berisi 5 (lima) buah plastik kecil berisi narkotika jenis shabu dengan berat 0,62 gram, 1 (satu) buah pipet yang ujungnya runcing, 1 (satu) buah kotak rokok merek Ziga yang berisikan 36 (tiga puluh enam) buah plastik klip kecil kosong dan uang sebesar Rp190.000,00 (serratus Sembilan puluh ribu rupiah);
- Bahwa setelah Anggota Polisi dari Polres Belawan melakukan penangkapan kemudian Terdakwa berikut dengan barang bukti dibawa ke kantor polisi untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan yang dilakukan Anggota polisi kepada Terdakwa, terdakwa mengakui dirinya mendapatkan narkotika jenis shabu dari seseorang yang bernama Ramdani;
- Bahwa Terdakwa disuruh Ramdani untuk menjual shabu kepada orang lain;
- Bahwa dari hasil penjualan narkotika jenis shabu terdakwa mendapatkan imbalan sebesar Rp100.000,00 (serratus ribu rupiah) untuk setiap penjualan;
- Bahwa terdakwa mengathui shabu yang dititipkan Ramdani kepada terdakwa untuk dijual adalah barang yang dilarang untuk diedarkan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan;

Menimbang, bahwa apakah berdasarkan fakta yang terungkap dipersidanga sudah dapat dinyatakan kalau terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum dalam surat dakwaannya. Bahwa untuk menyatakan terdakwa telah terbukti

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

bersalah melakukan tindak pidana maka akan dipertimbangkan unsur-unsur pasal dalam surat dakwaan penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terdakwa telah dihadapkan Penuntut Umum kedepan persidangan dengan dakwaan yang berbentuk Subsideritas yakni dakwaan Primair melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang – undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dakwaan Subsidair melanggar pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa karena dakwaan penuntut Umum disusun secara Subsideritas maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan dakwaan Primair apabila dakwaan Primair telah terpenuhi maka dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi sebaliknya apabila dakwaan Primair tidak terbukti maka terdakwaan harus dibebaskan dari dakwaan Primair dan selanjutnya akan dipertimbangkan dakwaan Subsidair;

Menimbang, bahwa dalam Primair Terdakwa telah didakwa melanggar Pasal 114 Ayat (1) undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Ad.1 “ setiap orang”

Menimbang, bahwa setiap orang mempunyai arti yang sama dengan barangsiapa dimana di dalam undang – undang tidak memberikan penjelasan secara tegas apa yang dimaksud barangsiapa akan tetapi yang dapat dijelaskan mengenai barangsiapa adalah seseorang baik laki-laki atau perempuan tanpa membedakan jenis kelamin dapat merupakan subyek hukum yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatan yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa pada awal persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan Abdi Hidayat Als Dayat sebagai terdakwa dalam perkara A Quo yang identitas lengkapnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan. Bahwa saat Majelis Hakim menanyakan identitas terdakwa sebagaimana dalam dakwaan Terdakwa telah membenarkan identitasnya bahkan selama jalannya persidangan Terdakwa mampu menjelaskan dengan benar mengenai

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

perbuatan yang dilakukannya sehingga Majelis berkesimpulan bahwa terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani yang kepadanya dapat diminta untuk mempertanggung jawabkan perbuatan yang dilakukannya sehingga dengan demikian maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2 Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif dimana jika salah satu unsur telah terpenuhi maka mengenai unsur lainnya tidak perlu untuk dipertimbangan lagi;

Menimbang, bahwa telah didengar keterangan Johan Andry Lubis dan Teguh Tri Setiawan masing-masing saksi adalah Anggota Polisi pada Polres Belawan telah menerangkan Polres Belawan ada mendapatkan informasi dari masyarakat yang menginformasikan ada orang melakukan transaksi jual beli narkotika, kemudian dari informasi tersebut lalu Pimpinan Polres Belawan mengeluarkan surat perintah kepada saksi-saksi untuk dilakukan penyelidikan yang dari hasil penyelidikan tepatnya pada hari Sabtu tanggal 6 Januari 2024 sekitar pukul 21.00 Wib bertempat di jalan Pringgan Lorong Nuri Lingkungan 8 Kelurahan Paya Pasir Kecamatan Medan Marela Kota Medan saksi-saksi telah menangkap terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah saksi-saksi menangkap Terdakwa lalu dilakukan penggeledahan yang dari hasil penggeledahan ditemukan sejumlah barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip sedang yang berisi 5 (lima) buah plastik kecil berisi narkotika jenis shabu dengan berat 0,62 gram, 1 (satu) buah pipet yang ujungnya runcing, 1 (satu) buah kotak rokok merek Ziga yang berisikan 36 (tiga puluh enam) buah plastik klip kecil kosong dan uang sebesar Rp190.000,00 (serratus Sembilan puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa setelah ditangkan kemudian saksi-saksi membawa terdakwa berikut dengan barang bukti untuk diamankan ke kantor polisi guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Bahwa saat dikantor Polisi saksi-saksi ada melakukan introgasi kepada Terdakwa yang dari introgasi yang dilakukan terdakwa mengakui mendapatkan Shabu dari Ramdani untuk dijual kepada orang lain;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi kepada terdakwa ada diminta tanggapan yang dalam tanggapan terdakwa telah

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

membenarkan semua keterangan saksi-saksi, bahkan pada saat terdakwa diminta keterangan terdakwa mengakui Shabu sudah pernah dijual kepada orang lain bahkan dari hasil penjualan Terdakwa mendapatkan imbalan dari Ramdani sebesar Rp100.000,00 (Seratus ribu rupiah) bahkan terdakwa menyadari bahwa shabu yang diperjualkannya adalah barang yang dilarang oleh undang-undang untuk diedarkan sehingga berdasarkan pertimbangan hukum diatas maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengamatan Majelis Hakim selama persidangan berlangsung didalam diri terdakwa tidak di temukan adanya alasan yang dapat menghapuskan kesalahan maupun yang meniadakan pemidanaan, maka kepada terdakwa haruslah di hukum setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena selama proses pemeriksaan terdakwa berada dalam tahanan, maka sesuai ketentuan dalam pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penangkapan dan atau penahanan di kurangkan seluruhnya dari pidana yang di jatuhkan;

Menimbang, bahwa tentang barang berupa : 1 (satu) buah plastik klip sedang yang berisi 5 (lima) buah plastik kecil berisi narkotika jenis shabu dengan berat 0,62 gram, 1 (satu) buah pipet yang ujungnya runcing, 1 (satu) buah kotak rokok merek Ziga yang berisikan 36 (tiga puluh enam) buah plastik klip kecil kosong dan uang sebesar Rp190.000,00 (seratus Sembilan puluh ribu rupiah) statusnya akan ditentukan sebagamana amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa harus di jatuhi pidana, maka terdakwa juga harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan menjatuhkan pidana di pandang tepat dan adil terhadap diri terdakwa, perlu di pertimbangkan keadaan yang memberatkan maupun yang meringankan;

<u>Keadaan yang memberatkan</u> :

Perbuatan terdakwa tidak mendukung usaha pemerintah untuk memberantas penyalahgunaan narkotika ;

Perbuatan terdakwa dapat merusak generasi muda dimasa yang akan datang ;

<u>Keadaan yang meringankan</u> :

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan mengakui terus terang perbuatannya;

Terdakwa belum pernah dihukum.

Mengingat, dan memperhatikan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHAP serta peraturan hukum lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **Abdi Hidayat Als Dayat** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Abdi Hidayat Als Dayat** dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan hukuman penjara selama 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
   - 1 (satu) buah plastik klip sedang yang berisi 5 (lima) buah plastik kecil berisi narkotika jenis shabu dengan berat 0,62 gram;
   - 1 (satu) buah pipet yang ujungnya runcing;
   - 1 (satu) buah kotak rokok merek Ziga yang berisikan 36 (tiga puluh enam) buah plastik klip kecil kosong;

   Masing-masing dirampas untuk dimusnahkan;
   - Uang sebesar Rp190.000,00 (serratus Sembilan puluh ribu rupiah)/;

   Dirampas untuk Negara
6. Membebankan biaya perkara pada Terdakwa sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah).

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Kamis, tanggal 11 Juli 2024, oleh FRANS EFFENDI MANURUNG, SH., MH sebagai Hakim Ketua, LENNY MEGAWATY NAPITUPULU, S.H., M.H dan M NAZIR, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari tu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh DAVID CASIDI SILITONGA, S.H.,M.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh ACHMAD YUDA PRASETYO, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Belawan serta dihadiri Penasihat Hukum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,	Hakim Ketua,
LENNY MEGAWATY NAPITUPULU,S.H, MH	FRANS EFFENDI MANURUNG, S.H., M.H
M NAZIR, S.H., M.H	

Panitera Pengganti,

DAVID CASIDI SILITONG, S.H., M.H

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)